

1500387-47.2022.8.26.0558

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Antonio Carlos Pinheiro de Freitas

Comarca: Catanduva

Foro: Foro de Catanduva

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... 02/07/2015). "Apelação Criminal - Tráfico de entorpecentes - Réu reincidente específico - Apreensão de 11,40 gramas de maconha e 8,20 gramas de cocaína - Pretensão absolutória - Inadmissibilidade - Materialidade e autoria comprovadas - Depoimentos policiais firmes e coerentes, além da confissão do réu - Forma de acondicionamento das drogas e circunstâncias da apreensão que comprovam a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Catanduva

Foro de Catanduva

1ª Vara Criminal

Parque das Américas, 55, Centro, Catanduva - SP - cep 15800-032

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1500387-47.2022.8.26.0558

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2241614/2022 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 27198112 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 2241614 - 01º D.P. CATANDUVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOÃO CARLOS RAIMUNDO

Data da Audiência:

08/12/2022

Réu Preso

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 08/12/2022, nesta Cidade e Comarca de Catanduva, Estado de São Paulo, no Edifício do Fórum e sala de audiências, onde presente se achava o Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO CARLOS PINHEIRO DE FREITAS, MM. Juiz de Direito da Comarca, comigo Escrevente Técnico Judiciário, ao final assinado, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento nos autos da Ação Penal 1500387-47.2022.8.26.0558, que a Justiça Pública move contra o(a/s) acusado(a/s) JOÃO CARLOS RAIMUNDO. Aberta com as formalidades legais, foram as partes apregoadas, tendo-se verificado o comparecimento do Dr. ANTONIO BANDEIRA NETO, DD. Promotor de Justiça da Comarca; presente o(a/s) acusado(a/s), bem como sua defensor(a/s) nomeada, a Dra. BEATRIZ GOUVEIA RIGUETTI. Iniciados os trabalhos, foi interrogado o acusado, por meio audiovisual, em apartado. Encerrada a instrução criminal. A seguir, dada a palavra às partes, foi dito que não haviam diligências a serem requeridas na fase do art. 402, do C.P.P. Em seguida, pelo MM. Juiz foi deliberado: passo à realização dos debates, o que foi feito de modo oral, com cópia anexa aos autos digitais. Logo após, pelo MM. Juiz de Direito foi sentenciado: VISTOS. JOÃO CARLOS RAIMUNDO, nos

autos qualificado, foi denunciado como incurso no artigo art. 155, §4º, inciso I c/c art. 14, inciso II (furto qualificado tentado), em continuidade delitiva (art. 71, do CP), c/c art. 61, inciso II, "j", do Código Penal, pelas seguintes práticas delitivas: "No dia 4 de setembro de 2022, por volta das 2h49min, na Rua Icém, 280, Centro, nesta cidade e Comarca de Catanduva/SP, o denunciado subtraiu, para si, mediante rompimento de obstáculos, coisas alheias móveis, consistentes em 2 (dois) capacetes, 1 (uma) mochila, 2 (três) peças de roupas e 1 (um) par de chinelos, pertencentes à vítima Ashiley Garcia Vieira, além de 2 (duas) massas de rondele e 1 (um) cartão bancário, pertencentes à vítima Débora Cristina Biagi, objetos avaliados no total de R\$420,00 (quatrocentos e vinte reais). No mesmo dia acima descrito, poucos minutos depois, na Rua Mogi Mirim, 110, Centro, nesta cidade e Comarca de Catanduva, o denunciado tentou subtrair, para si, mediante rompimento de obstáculos, coisas alheias móveis existentes no interior do veículo Chevrolet/Classic LS, ano modelo 2011, de cor cinza, placa EVG7630, pertencentes à vítima Leandro Januário Amorim, crime que só não se consumou por circunstâncias alheias a vontade do agente. Apurou-se que, na data dos fatos, o denunciado destruiu o vidro do veículo GM/Celta, ano modelo 2001, cor prata, placa LNL 9640, que estava estacionado na Rua Icém, próximo ao numeral 280, mediante golpes de pedra, oportunidade em que, subtraiu para si, 2 (dois) capacetes, 1 (uma) mochila, 2 (três) peças de roupas e 1 (um) par de chinelos, pertencentes à vítima Ashiley Garcia Vieira, além de 2 (duas) massas de rondele e 1 (um) cartão bancário, pertencentes à vítima Débora Cristina Biagi, objetos que estavam no interior do carro. Não satisfeito, o denunciado se dirigiu até a Rua Mogi Mirim, onde tentou subtrair os objetos que estavam no interior do veículo Chevrolet/Classic LS, ano modelo 2011, de cor cinza, placa EVG7630, o qual estava estacionado na via pública. Ocorre que, enquanto o denunciado tentava quebrar o vidro com a pedra, foi ouvido pela vítima Leandro, que conseguiu observar os trajes dele (camiseta de cor vermelha) e acionou a polícia militar, circunstância alheia à vontade de JOÃO CARLOS. A polícia militar obteve êxito em prender o denunciado em flagrante delito no cruzamento da Rua Cuiabá com a Rua Maranhão, sendo que os objetos subtraídos estavam em posse dele e a vítima Leandro o reconheceu pelas vestimentas dele. Para os policiais, o denunciado confessou a prática delitiva. Na Delegacia de Polícia, ele preferiu manter-se em silêncio e somente se manifestar em juízo. Diante do exposto, o Ministério Público denuncia a Vossa Excelência JOÃO CARLOS RAIMUNDO como incurso nas sanções do art. 155, §4º, inciso I, Código Penal (furto qualificado consumado, em concurso formal próprio - duas vítimas diferentes), e do art. 155, §4º, inciso I c/c art. 14, inciso II (furto qualificado tentado), em continuidade delitiva (art. 71, do CP), c/c art. 61, inciso II, "j", do CP, razão pela qual requer seja a presente recebida e autuada, citando-se o acusado para responder a todos os termos desta ação penal.". O acusado foi preso em flagrante delito no dia dos fatos e permanece recolhido até a presente data uma vez que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva (págs. 52/55). Em razão de seus antecedentes, não fez jus o acusado aos benefícios previstos em lei (suspensão condicional do processo ou acordo de não persecução penal). Recebida a denúncia de págs. 91/93 em 14 de setembro de 2022 (págs. 94/96), foi o acusado citado (pág. 121), e apresentou a resposta à acusação de págs. 141/151. Durante a instrução criminal, foram ouvidas uma vítima e duas testemunhas de acusação (págs. 218/219 e 228). Na presente audiência, foi interrogado o acusado. O Ministério Público é pela procedência parcial da ação penal, justificando que o acusado praticou um furto na forma simples e uma tentativa de furto também na forma simples. A nobre Defesa requer a absolvição, alegando ocorrência do princípio da insignificância. Alternativamente requer a desclassificação para furto e tentativa de furto na forma simples, com os demais benefícios legais. É o relatório. Fundamento e decido. Conforme reconheceu o próprio Dr. Promotor de Justiça, a acusação é parcialmente procedente, uma vez que o acusado cometeu somente um furto e uma tentativa de furto, ambos na forma simples, afastada, portanto, a qualificadora descrita na denúncia. A prática das infrações penais está provada por intermédio do boletim de ocorrência elaborado a respeito dos fatos e da prova oral colhida na fase policial e judicial. O acusado foi interrogado nesta data e admitiu ter subtraído as coisas

de apenas uma das vítimas, na ocasião em que brigava em um bar com um indivíduo cuja identidade não soube precisar; negou a tentativa de furto (segunda infração penal). A negativa de autoria, quanto à segunda infração penal, contudo, deve ceder diante das provas produzidas pela acusação. É que as vítimas foram ouvidas na fase policial e uma delas em juízo e confirmaram que o acusado praticou o furto contra uma delas e tentativa de furto contra a segunda vítima. Além disso, os policiais militares Marcelo e Diego, ouvidos em juízo (pág. 228), disseram ter surpreendido o acusado ainda em flagrante delito, apurando que ele cometeu um furto e tentava praticar um segundo furto na ocasião de sua detenção. Assim, diante da apreensão realizada e dos relatos das vítimas e dos policiais militares, a prova não deixa dúvidas de que o acusado praticou um furto simples e uma tentativa de furto contra as duas vítimas, cometendo, portanto, as duas infrações penais que lhe foram imputadas na inicial acusatória. A qualificadora de rompimento de obstáculo não ficou comprovada, uma vez que as vítimas não levaram os automóveis para o necessário exame pericial (pág. 109). Não há que se falar em ocorrência do princípio da insignificância, uma vez que, ainda que de baixo valor os bens furtados, a atitude do acusado lesou o patrimônio das vítimas, tanto que elas solicitaram o concurso policial para apurar os fatos, razão pela qual a conduta do acusado não pode ser considerada insignificante para a sociedade e para os ofendidos, merecendo, portanto, punição. O decreto condenatório, assim, é de rigor quanto a um furto e uma tentativa de furto, ambas na forma simples. Passo a dosar a pena. Na primeira fase, levando-se em conta os maus antecedentes criminais do acusado (processo número 1501290-15.2018.8.26.0270 - págs. 40/41), fixo a pena base em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, mínima legal acrescida de um sexto. Na segunda fase, ainda que reincidente o acusado (processo nº 1500351-91.2022.8.26.0400 - pág. 40, não usado para gerar maus antecedentes na fase anterior), deixo de aumentar a pena em razão da reincidência, uma vez que ele confessou a prática da infração penal, situação em que a atenuante genérica da confissão espontânea e a agravante genérica da reincidência, ambas preponderantes, se compensam. Ainda que a reincidência não tenha sido usada para aumentar a pena na segunda fase, fica ela reconhecida para outros fins legais, tais como possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tempo de progressão de regime e concessão de livramento condicional etc. Quanto à compensação entre uma agravante preponderante e uma atenuante também preponderante, confira-se o ensinamento de Guilherme de Souza Nucci: "Quando uma agravante preponderante chocar-se com uma atenuante igualmente preponderante, segundo nos parece, evitando-se soluções contraditórias e ilógicas, deve haver compensação. A pena-base permanece em seu patamar original, sem acréscimo ou redução" (Individualização da Pena, GEN/Forense : Rio de Janeiro, 6.<sup>a</sup> edição, revista, atualizada e ampliada, 2014, p. 244). A respeito da possibilidade de compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, cito as seguintes jurisprudências: "PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. A decisão agravada, que concedeu a ordem, de ofício, para reformar o acórdão impugnado, compensando a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que firmou entendimento, a partir do julgamento, pela Terceira Seção, do EREsp 1.154.752/RS, de relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, no sentido de que a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, por serem ambas preponderantes, devem ser compensadas. Precedentes do STJ. II. Agravo Regimental improvido" (STJ - AgRg no HC: 242195 DF 2012/0096692-4, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 15/08/2013, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2014). "Apelação. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Pleito almejando absolvição por ausência de provas. Impossibilidade. Farto e suficiente conjunto probatório. Confissão corroborada pelas demais provas coligidas. Condenação mantida. Possibilidade de compensação entre a confissão espontânea e a reincidência, reestabelecendo a pena no patamar mínimo,

acertadamente fixado na primeira etapa de dosimetria. Regime intermediário  
eskorreito. Parcialmente provido" (TJ-SP - APL: 00064801820138260655 SP 0006480-  
18.2013.8.26.0655, Relator: Guilherme de Souza Nucci, Data de Julgamento:  
24/05/2016, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 24/05/2016).  
"Apelação defensiva. Furto. Pleito almejando a alteração do regime. Inviabilidade.  
Sujeito reincidente em delito patrimonial, que ainda responde a outro feito  
criminal. Improvido. Apelação ministerial. Furto. Pedido objetivando a majoração da  
reprimenda na segunda etapa, ante o afastamento da compensação entre a reincidência  
e a confissão. Inviabilidade. Agravante e atenuante com semelhante preponderância.  
Precedentes do STJ. Manutenção da dosimetria. Improvido" (TJ-SP - APL:  
00038856720148260281 SP 0003885-67.2014.8.26.0281, Relator: Guilherme de Souza  
Nucci, Data de Julgamento: 28/07/2015, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de  
Publicação: 07/08/2015). "Embriaguez ao volante. Artigo 306 da Lei n 9.503/97.  
Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Condenação mantida. Penas. Maus  
antecedentes não configurados. Retorno ao mínimo legal. Compensação entre a  
confissão e a reincidência mantida. Confissão integral e irrestrita que revela  
intenção de assumir responsabilidade por seus atos. Pena totalizada em seis meses  
de detenção, dez dias-multa e dois meses de suspensão da habilitação para dirigir  
veículo automotor. Apelo defensivo parcialmente provido" (TJ-SP - APL:  
00058358020128260411 SP 0005835-80.2012.8.26.0411, Relator: Otávio de Almeida  
Toledo, Data de Julgamento: 30/06/2015, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de  
Publicação: 02/07/2015). "Apelação Criminal - Tráfico de entorpecentes - Réu  
reincidente específico - Apreensão de 11,40 gramas de maconha e 8,20 gramas de  
cocaína - Pretensão absolutória - Inadmissibilidade - Materialidade e autoria  
comprovadas - Depoimentos policiais firmes e coerentes, além da confissão do réu -  
Forma de acondicionamento das drogas e circunstâncias da apreensão que comprovam a  
mercancia realizada - Compensação da agravante da reincidência com a atenuante da  
confissão espontânea - Pena imposta reduzida - Recurso parcialmente provido" (TJ-SP  
- APL: 00074621720148260196 SP 0007462-17.2014.8.26.0196, Relator: Borges Pereira,  
Data de Julgamento: 01/12/2015, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de  
Publicação: 01/12/2015). Na terceira e última fase, tendo em vista que duas foram  
as infrações penais cometidas, em continuidade delitiva, aumento a pena em mais  
1/6, para torna-la definitiva em 01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão, e 12 dias-  
multa. O valor do dia-multa será o equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário  
mínimo vigente à época dos fatos, em virtude da condição financeira do acusado  
(consta ser pessoa de baixa condição financeira, conforme constatado em audiência).  
O regime inicial de cumprimento da pena, em razão dos maus antecedentes criminais e  
da reincidência, será o fechado, compatível diante das condições pessoais do  
acusado. Diante dos maus antecedentes criminais e da reincidência, não faz jus o  
acusado à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e  
nem ao "sursis". Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a acusação  
contida nesta ação penal que a Justiça Pública move contra JOÃO CARLOS RAIMUNDO,  
melhor qualificado nos autos, para o fim de CONDENÁ-LO como incurso nos arts. 155,  
"caput", e 155, "caput", c.c. o art. 14, II, todos combinados com o art. 71,  
"caput", todos os artigos do Código Penal, à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses  
e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 12 (doze) dias-multa, na  
proporção já mencionada. Condeno o acusado, ainda, ao pagamento de 100 UFESPS,  
observado, no entanto, o disposto no art. 98, §3º, do Código de Processo Civil,  
aplicado analogicamente (CPP, art. 3º). O art. 12, da Lei 1060/50, foi  
expressamente revogado pelo art. 1072, III, do Código de Processo Civil. Nego ao  
acusado o direito de recorrer em liberdade, porque, se ele permaneceu preso durante  
toda a instrução criminal, não se justifica a soltura nesta fase, já com condenação  
em primeira instância, além do que persistem os pressupostos e fundamentos da  
prisão preventiva mencionados na decisão de págs. 52/55. Deixo de fixar o valor  
mínimo para reparação de eventuais danos sofridos pelas vítimas, porque tal não foi  
objeto de discussão nos autos e, portanto, prejudicada ficou a garantia  
constitucional do contraditório e da ampla defesa neste ponto, de tal sorte que o  
art. 387, IV, do Diploma Processual Penal, contraria o disposto no art. 5º, LV, da  
Constituição Federal. Com o trânsito em julgado, providenciem-se as anotações e

comunicações de praxe, inclusive à Justiça Eleitoral, e expeça-se mandado de prisão. A inscrição do nome do acusado no rol dos culpados foi abolida pelas normas de serviço da E. Corregedoria Geral da Justiça deste Estado (art. 372, "caput"). Sentença publicada em audiência, saem os presentes intimados. Comunique-se. Em seguida, as partes e o acusado pediram a palavra pela ordem para renunciar ao direito de recurso, motivo pelo qual o MM Juiz deliberou: homologo a renúncia de direito de recurso. Certifique-se o trânsito em julgado e expeça-se o que mais for necessário, inclusive certidão de honorários. Expeça-se certidão de sentença e dê-se vista ao Ministério Público. Tendo em vista que o acusado foi defendido por Defensor dativo, deixo de determinar a sua intimação para o pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil. Expeça-se guia de execução da pena definitiva e providenciem-se as comunicações de praxe. Após, conclusos para deliberações finais. As partes concordaram com a dispensa de assinatura neste termo, uma vez que os autos são digitais. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, \_\_\_\_\_, Eduardo Serpa Rocchi, Escrevente Técnico Judiciário, Matrícula 362.149-A, digitei e subscrevo.